

[4] 담보부채권 경매 매각기일대책 수립 불철저

- 「인수채권정리업무규정」 제47조(매각기일대책수립)에 따르면 매각기일통지서를 접수한 때에는 경매절차상 이해관계인에 대한 기일통지서의 송달여부를 확인하고, 담보물건별 최저매각가격, 부동산의 현상(現狀), 점유관계, 임차금 또는 보증금의 수액(數額), 선순위 채권, 조세공과금 등을 조사하여 경매기일대책을 수립하도록 되어 있으며
 - 매각기일대책 수립시 임차인 및 유치권자 등의 권리신고로 저가 낙찰 등 배당금의 감소가 예상되는 경우 소송을 제기할 수 있음
 - 따라서, 매각기일이 지정되면 회수 배당금을 예상하고 부당한 저가 낙찰 요소를 제거하는 등의 매각기일대책을 수립함으로써 담보채권 수익 제고를 위한 노력을 해야 함
- 그런데, 충북지역본부 소관 담보부채권의 경매 매각기일대책 수립 실태를 점검한 결과
 - 2017. 9. 28. 인수한 ○○○○○○○○ 채권(○○은행 XXXX-X)의 경우 양도 금융회사인 ●●은행이 경매신청(○○지법 XXXX타경 XXXX, XXXX타경 XXXX)하였고 인수 후 도래한 4차 매각기일(2017. 11. 17.), 5차 매각기일(2017. 12. 22.)에 대하여

- 4차 매각기일만 매각기일대책을 수립하였고 5차 매각기일은 매각예정가격 166백만 원에 선순위채권(근저당권) 180백만 원을 감안하면 매입대금 58백만 원 대비 전액 손실이 우려되는 상황임에도 매각기일대책을 수립하지 않았으며¹⁾
- 2015. 6. 30. 인수한 ООО 채권(ОО은행 2015-517)의 경매사건(ОО지법 XXXX타경 XXXXX)은 4차 매각기일에 매각될때까지 한차례도 매각기일대책을 수립하지 않는 등
- [별표 3]과 같이 감사 대상기간 동안 18건의 경매물건에 대하여 총 41회의 매각기일이 도래하였지만 9회만 매각기일대책을 수립하고 32회는 수립하지 않은 사실이 있음

【조치할 사항】

- ◇ 충북지역본부 본부장은 인수 담보채권의 담보물 경매와 관련하여 경매기일대책을 수립하는 등 채권관리 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

1) 5차 매각기일에 204백만 원에 매각되었으며, 2018. 3. 13. 배당일에 공사는 배당금 18백만 원 및 집행비용 5백만 원 등 총 23백만 원을 수령하여 매입대금 58백만 원 대비하여 35백만 원 손실이 발생함

[별표 3]

경매물건 매각기일 대책 미수립 내역

(단위 : 건)

순번	인수일	금융기관	차주 번호	차주명	사건번호	매각 기일 차수	매각기일 대책수립	미수립
합 계(19건)						41	9	32
1	2017. 11. 29	“기재 생략”				2	0	2
2	2017. 9. 28					3	2	1
3	2016. 12. 29					3	1	2
4	2017. 6. 28					1	0	1
5	2016. 6. 27					1	0	1
6	2018. 7. 30					2	0	2
7	2015. 6. 30					4	0	4
8	2018. 8. 30					2	0	2
9	2018. 7. 30					3	1	2
10	2018. 12. 28					1	0	1
11	2018. 12. 28					3	1	2
12	2018. 10. 30					2	1	1
13	2018. 12. 18					2	1	1
14	2018. 12. 18					2	0	2
15	2018. 12. 28					2	0	2
16	2018. 12. 28					2	0	2
17	2018. 9. 27					1	0	1
18	2018. 6. 28					3	1	2
19	2019. 1. 31					2	1	1